

**Административное исковое заявление
о признании бездействия незаконным, признании нормативного
правового акта недействующим и возложении обязанности предоставить
информацию**

В Ямало-Ненецкий окружной суд
628000, г. Салехард, ул. Республики, д. 72

Истец:

*в пользу неопределенного круга лиц-
негосударственных поставщиков соцуслуг*

Региональная корпоративная общественная
организация инвалидов «Центр
информационной поддержки «Таганай»,
ИНН 8905998693.

Богдановский Сергей Викторович

Дата и место рождения: 16.08.1974 г.

Г.Чебаркуль Челябинской области

Место жительства: 629804, Ямало-Ненецкий
АО, г.Ноябрьск, ул.Рабочая д.109-Б кв. 4.

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт № 7419 017318 выдан 28.08.2019
УМВД России по ЯНАО,
ИНН 891101791180

телефон: +79091950408

email: taganai89@yandex.ru

**Ответчик 1: Правительство ЯНАО – по
требованию о признании НПА
недействующим:** Правительство Ямало-
Ненецкого автономного округа
628006, г. Салехард, ул. Республики, д. 72
ИНН 8900000142

ОГРН 1028900508735

**Ответчик 2: Департамент социальной
защиты населения ЯНАО – по
требованиям о признании бездействия
незаконным и об обязанности предоставить
информацию:** Департамент социальной
защиты населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
628009, г. Салехард, ул. Подшибинина, д. 15
ИНН 8901017082
ОГРН 1058900020960

Исковое заявление
о признании бездействия незаконным
и обязанности предоставить информацию

Я, Богдановский Сергей Викторович, председатель Региональной корпоративной общественной организации инвалидов центра информационной поддержки «Таганай» и гражданин Российской Федерации, при поддержке негосударственных поставщиков социальных услуг, в рамках защиты прав и интересов инвалидов ЯНАО, для осуществления общественного контроля направил Президенту РФ обращение № 096 от 18.09.2025 Президенту РФ (Приложение), на которое ответил Департамент социальной защиты населения ЯНАО (далее – ДСЗН, Ответчик) запрос о предоставлении информации, касающейся детализации бюджетных расходов на социальные услуги, предоставленные негосударственными поставщиками (далее – НПСУ) в 2024 году.

Мною был получен мотивированный отказ от ДСЗН, изложенный в письме от 09.10.2025 № 89-01/01-01-015112 (Приложение), а также в иных письмах, на которые имеется ссылка в указанном ответе.

Позиция Ответчика, изложенная в отказе, сводится к следующему:

1. Запрашиваемая информация ранее уже предоставлялась в иных ответах и содержится в опубликованных отчетах об исполнении бюджета.
2. Опубликование сведений о распределении средств субсидий в разрезе НПСУ законодательством не предусмотрено.
3. Запрос требует проведения аналитической работы и правовой оценки деятельности госоргана, что, по мнению Ответчика, исключает обязанность его исполнения на основании п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон № 8-ФЗ).

Считаю данный отказ неправомерным и необоснованным по следующим основаниям:

1. Запрашиваемая информация не была предоставлена Ответчиком в полном объеме.

Ответчик в своих ответах от 07.08.2025 № 89-07/01-07-01/6377, информационные справки № 89-02/11-09/4781, № 89-02/11-09/4828 (Приложения) ограничился предоставлением обобщенных и агрегированных данных, таких как общий объем финансирования НПСУ (12% от бюджета департамента) или общая численность граждан, получивших услуги. Детализированная информация о суммах финансирования, полученных **каждым конкретным негосударственным поставщиком**, в предоставленных документах **отсутствует**. Таким образом, ссылка Ответчика на то, что информация уже была предоставлена, не соответствует действительности, поскольку истцом запрашивалась именно первичная, не агрегированная информация.

2. Отказ со ссылкой на необходимость «аналитической работы» является необоснованным.

Довод Ответчика о том, что предоставление запрашиваемой информации требует аналитической работы в смысле п. 6 ч. 1 ст. 20 Закона № 8-ФЗ, несостоятелен. Информация о произведенных бюджетных расходах в разрезе получателей бюджетных средств (НПСУ) является **первичной учетной информацией**, которая формируется и хранится Ответчиком в рамках его бюджетных полномочий и в соответствии с бюджетным законодательством. Ее предоставление не требует от Ответчика проведения анализа, оценки или подготовки новых документов; речь идет о разглашении уже существующих и документированных сведений. Целью моего запроса не являлась правовая оценка деятельности ДСЗН, а получение конкретных фактологических данных для осуществления общественного контроля.

3. Действия Ответчика нарушают принцип прозрачности бюджетной системы.

Статья 36 Бюджетного кодекса РФ закрепляет принцип прозрачности (открытости), который означает доступность иных сведений о бюджетах. Скрытие от общественности данных о конкретных получателях бюджетных средств (НПСУ) и объемах финансирования каждого из них подрывает данный принцип и препятствует эффективному общественному контролю за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств в социальной сфере, а также блокирует защиту прав и достоинства негосударственных поставщиков соцуслуг, препятствует сверки расчета тарифов и лишает доказательств обоснованности нашего тарифа.

4. Информация о поставщиках в рамках социального заказа должна быть публичной.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе...», информация о государственном социальном заказе, включая сведения об исполнителях (поставщиках) и объеме бюджетных ассигнований, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отказ в предоставлении данной информации, даже если она не была размещена в установленном порядке, является прямым нарушением требований бюджетного и указанного специального законодательства.

Бездействие Ответчика, выразившееся в непредоставлении запрашиваемой информации, нарушает мое право на доступ к информации о деятельности государственных органов, гарантированное Законом № 8-ФЗ, а также препятствует реализации права на общественный контроль.

НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

- 1. Статья 15 Федерального закона № 189-ФЗ** - принцип экономической обоснованности тарифов;
- 2. Статья 62 КАС РФ** - обязанность ответчика доказывать законность оспариваемого акта;
- 3. Статья 180–181 КАС РФ** -

4. **Статья 8 Федерального закона № 8-ФЗ** - право на доступ к информации о деятельности госорганов;
5. **Статья 36 Бюджетного кодекса РФ** - принцип прозрачности бюджетной системы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 218, 219, 220 Кодекса административного судопроизводства РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Признать бездействие Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, выразившееся в непредоставлении по моему запросу детализированной информации о бюджетных расходах на социальные услуги, предоставленные негосударственными поставщиками в 2024 году (в разрезе каждого поставщика), – незаконным.
2. Признать недействующим нормативный правовой акт Правительства ЯНАО об отмене постановления от 29.12.2024 № 557-П, устанавливавшего расчетный тариф на услугу "Социальное такси".
3. Обязать Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа признать незаконность бездействия и обязать устранить нарушение.
4. Признать незаконным бездействие Правительства ЯНАО, выразившееся в отмене экономически обоснованного тарифа на услугу «Социальное такси».
5. Взыскать с Ответчика судебные расходы.

Приложения:

1. Копия административного искового заявления для Ответчика.
2. Копия моего первоначального запроса Президенту РФ № 096 от 18.09.2025.
3. Копия ответа ДСЗН с отказом от 09.10.2025 № 89-01/01-01-015112.
4. Копии иных ответов ДСЗН и Департамента финансов ЯНАО, на которые имеются ссылки в отказе (письмо от 07.08.2025 № 89-07/01-07-01/6377, справки № 4781, № 4828, письмо департамента финансов от 29.08.2025 № 89-2901-07-01/2748), подтверждающие отсутствие в них запрашиваемой детализации.
5. Сводный анализ проблем и противоречий по тарифу на социальное такси.
6. Документ, подтверждающий направление копии административного искового заявления и приложений Ответчикам и третьим лицам (почтовые квитанции, описи вложения).

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ

7. Устав РКООИ ЦИП «Таганай»

8. Протокол общего собрания об избрании Богдановского С.В. председателем 30.01.2025 Протокол Общего собрания № 1 от 30.01.2025
Выборы правления
9. Протокол правления № 1 от 30.01.2025 выборы председателя
10. Приказ о назначении на должность председателя № 1 от 30.01.2025
Приказ о назначении председателя.

Дата: «14» ноября 2025 г.

Подпись: _____ / Богдановский С.В. /